N° de Version	Date de mise à jour	Rédacteur	Validé par	Commentaire
V2024	Juin 2024	M.Camilleri	M.Camilleri	

Sommaire

Textes ***6***

Déclarant Tracfin ***6***

Liste de diffusion ***6***

Formation annuelle ***6***

Dispositif de contrôle ***6***

Personne physique **6**

Personnes morales **6**

Niveau de vigilance ***7***

Facteurs d'alerte **7**

Points de vigilance **7**

Identification des clients **7**

Personnes physiques **8**

Personnes morales **8**

PPE **8**

Définition des PPE - Personnes Politiquement Exposées 8

Bénéficiaires effectifs **10**

Points de contrôles ***12***

Gel des avoirs ***17***

Diligences ***17***

Types d'actifs sur lesquels la SGP investit ***18***

Actions **18**

Obligations **18**

ETF / OPC sur les marchés de sociétés d'extraction de matières premières, métaux précieux **19**

ETF matières précieuses **19**

Parts de SCPI (dans le cadre de la RTO exclusivement). **20**

Contrats financiers et titres financiers comportant un contrat financier, lorsqu'ils sont simples **20**

Procédures de vigilance renforcée 21

Récapitulatif des opérations soumises à vigilance renforcée 21
Assuré différent du Souscripteur 21

Paiement de la première cotisation par un tiers 21
Opérations interdites (LAB et / ou règles de souscription) 21
Opérations soumises à validation 21

Souscription de non-résidents non français 21
Opérations interdites (LAB et / ou règles de souscription) 21

Souscription vente à distance par des personnes morales 21
Opérations interdites (LAB et / ou règles de souscription) 21

Souscription de personnes morales de droit étranger 21
Opérations interdites (LAB et / ou règles de souscription) 21
Opérations soumises à validation 21

Nombre élevé de contrats d'une même catégorie souscrits par le même client 21
Détails 21
Opérations soumises à validation 22
Opérations avec interrogation du client (Fiche de renseignements complémentaires – FRC) 22

Renonciation 22
Opérations soumises à validation 22
Opérations avec interrogation du client (Fiche de renseignements complémentaires – FRC) 22

Versements en espèces 22
Opérations interdites (LAB et / ou règles de souscription) 22

Opérations anonymes 22
Opérations interdites (LAB et / ou règles de souscription) 22

Souscription de contrats de capitalisation sous le régime de l'anonymat fiscal 22
Opérations interdites (LAB et / ou règles de souscription) 22

Bénéficiaire en cas de vie au terme du contrat différent du souscripteur 22
Opérations interdites (LAB et / ou règles de souscription) 22

Paiement par chèque de banque, de notaire ou d'avocat au 1er € 22
Opérations avec interrogation du client et pièces justificatives 22
Pièce(s) devant figurer au dossier: 23
Opérations soumises à validation 23

Profession / secteur activité à risque (sauf contrats exonérés de mesures de vigilance) 23
Détails 23
Opérations soumises à validation 23

Non-résidents au 1er € tous pays 23
Opérations soumises à validation 23
Opérations avec interrogation du client 23

Non-résidents hors UE et Grèce au 1er € 23
Opérations soumises à validation 23
Opérations avec interrogation du client 24
Pièce devant figurer au dossier : Fiche de renseignement non-résidents 24

Versements non-résidents UE sauf Grèce supérieurs à 150 000 € 24
Opérations soumises à validation 24
Opérations avec interrogation du client 24
Pièce devant figurer au dossier : Fiche de renseignement non-résidents 24

PPE (Personnes Politiquement Exposées) au 1er € 24
Opérations soumises à validation 24
Opérations avec interrogation du client 24
Pièce devant figurer au dossier : Fiche de renseignement non-résidents 24

Souscription d'un contrat ou opération s'inscrivant dans un ensemble d'opérations financières ou juridique (« montage financier »), dont elle ne constitue qu'un élément 25
Opérations interdites (LAB et / ou règles de souscription) 25
Opérations soumises à validation 25

Versements effectués par une personne sans profession supérieurs à 10 000 € et inférieurs à 150 000 € 25
Opérations soumises à validation 25
Opérations avec interrogation du client 25
Pièce devant figurer au dossier : Fiche de renseignement client 25

Versements effectués par une personne sans profession supérieurs à 10 000 € et représentant plus de 50 % de la médiane de la tranche de patrimoine 25
Opérations soumises à validation 25
Opérations avec interrogation du client 25
Pièce devant figurer au dossier : FRC 25
Pour les versements en cours de contrats : actualisation systématique des éléments de connaissance du client (Bulletin de Modification) 26

Tous versements supérieurs à 150 000 € 26
Opérations soumises à validation 26
Opérations avec interrogation du client 26
Pièce devant figurer au dossier : FRC 26
Pour les versements en cours de contrats : actualisation systématique des éléments de connaissance du client (bulletin de modification) 26

Versement supérieur à 150 000 € et jugé incohérent avec la situation du client (âge, profession précise, revenus, patrimoine notamment) 26
Opérations soumises à validation 26
Opérations avec interrogation du client et pièces justificatives 26
Sujet secondaire 26

Tous versements supérieurs à 150 000 € et représentant plus de 50 % de la médiane de la tranche de patrimoine déclarée 26
Opérations soumises à validation 26
Opérations avec interrogation du client 26
Pièce devant figurer au dossier : FRC 27
Explications à établir 27
Pour les versements en cours de contrats : 27

Tous versements supérieurs à 150 000 € et représentant plus de 50 % de l'encours client 27
Opérations soumises à validation 27
Opérations avec interrogation du client 27
Pièce devant figurer au dossier : FRC 27
Explications à établir 27
Pour les versements en cours de contrats : 27

Versements cumulés du client brut de rachats et avances supérieurs à 500 000€ sur 2 ans, première cotisation au titre du nouveau contrat envisagé incluse 27
Opérations soumises à validation 27
Opérations avec interrogation du client 27
Pièce devant figurer au dossier : FRC 27
Explications à établir 27

Pour les versements en cours de contrats : 28

Mise en Garantie : 28

le souscripteur n'est pas l'emprunteur ou le bénéficiaire de la garantie n'est pas l'établissement prêteur et n'a pas de lien clair avec le souscripteur 28

l'objet du prêt ne ressort pas de l'opération de mise en garantie 28

Opérations soumises à validation 28

Opérations avec interrogation du client 28

Pièce devant figurer au dossier : FRC 28

Analyse de la cohérence de la souscription 28

Personnes morales – souscription et versements au 1er € 28

Opérations interdites (LAB et / ou règles de souscription) 28

Opérations soumises à validation 28

Paiement de la prime par un tiers hors cadre familial 28

Opérations soumises à validation 28

Opérations avec interrogation du client 28

Pièce devant figurer au dossier : FRC 28

Analyse de la cohérence de la versement 29

Paiement de la prime par un tiers : présents d'usage 29

Opérations soumises à validation 29

Opérations avec interrogation du client et pièces justificatives 29

Les paiements par des tiers au titre de présents d'usage inférieurs à 15 000 € sont autorisés dans les conditions suivantes : 29

Paiement de la prime par un tiers : dons manuels et donations 29

Opérations soumises à validation 29

Opérations avec interrogation du client et pièces justificatives 29

Interrogation systématique du client 29

Acceptation aux conditions suivantes : 29

Pièces devant figurer au dossier : 29

Paiement de la prime par un tiers : paiement par une personne morale au titre du remboursement d'avances en compte courant d'associé 30

Opérations soumises à validation 30

Opérations avec interrogation du client et pièces justificatives 30

Acceptation, à l'exception des personnes morales étrangères ou ressortant des secteurs d'activité à risque, aux conditions suivantes : 30

Pièces devant figurer au dossier : 30

Dispositif d'entrée en relation avec les distributeurs des produits et services 30

Liste des pays sensibles et/ou soumis à embargo 30

Dispositif fraude fiscale 31

Cartographie des risques LAB-FT 32

Sanctions 32

Réglementaires et pénales 32

Internes 33

Textes

Textes de référence : articles L. 561-15, L. 561-32, R. 561-38 et D. 561-32-1 du code monétaire et financier et articles 320-16, 320-19, 320-20, 321-143, 321-146, 321-147, 325-22, 325-62, 560-9, 560-10 et 560-11 du règlement général de l'AMF

Déclarant Tracfin

Michel Camilleri, Président, RCCI.

Liste de diffusion

Personne	Rôle	Diffusion
Michel Camilleri	RCCI / Correspondant Tracfin	Oui
Richard Tournebize	Directeur	Oui
Salarié	Contrôle des risques	Oui
Salariés		Oui

Formation annuelle

Les salariés de la société sont formés et informés chaque année des évolutions réglementaires et des nouveaux risques relatifs à la LAB-FT.

En particulier, le document de procédure est mis à disposition dans l'espace de communication partagé.

Dispositif de contrôle

Personne physique

Le dispositif de contrôle se déclenche lors de la première prise de contact avec des clients personnes physiques.
Le document de cartographie de risques LAB-FT est systématiquement rempli :

- Au premier contact
- Lors d'appel pour des demandes de versements et/ou de retrait des liquidités

Les fiches de cartographies sont systématiquement remontées au responsable TRACFIN afin d'alimenter la base de surveillance de la cartographie de risques LAB-FT

Personnes morales

Le dispositif de contrôle se déclenche lors de la première prise de contact avec des personnes responsables (DAF, mandataires sociaux, bénéficiaires effectifs, …) au sein des entreprises.

Le document de cartographie de risques LAB-FT est systématiquement rempli :

- Au premier contact
- Lors d'appel pour des demandes de versements et/ou de retrait des liquidités

Les fiches de cartographies sont systématiquement remontées au responsable TRACFIN afin d'alimenter la base de surveillance de la cartographie de risques LAB-FT

Niveau de vigilance

Facteurs d'alerte

- la progression forte et inexpliquée, sur une courte période, des sommes créditées sur les comptes nouvellement ouverts ou sur des comptes jusque-là peu actifs ou inactifs, liée le cas échéant à une augmentation importante du nombre et du volume des opérations ;
- le recours inexpliqué à un ou plusieurs comptes utilisés comme des comptes de passage ou par lesquels transitent de multiples opérations tant au débit qu'au crédit, alors que les soldes des comptes sont souvent proches de zéro ;
- le refus du client de produire des pièces justificatives relatives à la provenance des fonds ;
- le dépôt par un joueur de fonds sans rapport avec ses ressources et revenus ;
- au titre des éléments susceptibles de justifier de la transmission d'une déclaration complémentaire, il est notamment possible de mentionner :
- l'intensification de la pratique de jeux ;
- la modification des modalités d'alimentation ou de retrait du compte joueur (changement de références de compte de reversement, intensification des alimentations par nouveaux moyens de paiement permettant l'intégration massive d'espèces etc.)
- l'obtention de nouveaux éléments de connaissance client ;
- l'obtention de documents justificatifs permettant d'infirmer le soupçon initial ;
- l'identification de comptes joueurs fonctionnant en lien avec le compte ayant fait l'objet d'une déclaration préalable
- la poursuite du rachat de tickets gagnants, etc.

Points de vigilance

Les déclarations de soupçon ne peuvent avoir pour seul motif :

- l'activité professionnelle du client, son adresse ou son pays de résidence/naissance (éléments toutefois susceptibles de constituer un faisceau d'indices) ;
- le montant élevé d'une opération ;
- le fait que la personne en cause est une PPE.

Identification des clients

L'identification des clients est systématiquement faite dans le cadre de la mise en place de prestation de RTO et de gestion sous mandat.

La procédure d'identification des clients passe systématiquement par la remise des documents suivants.

Personnes physiques

- Carte d'identité à jour ou passeport
- Justificatif de domicile de moins de trois mois

Personnes morales

- Carte d'identité du donneur d'ordre
- K-bis de moins de 3 mois
- Registre des bénéficiaires effectifs
- Liste des personnes habilitées à passer des ordres

PPE

La validation des PPE se fait systématique par l'organe exécutif.

Définition des PPE - Personnes Politiquement Exposées

Est considérée comme PPE une personne exposée à des risques particuliers en raison de ses fonctions ou une personne qui exerce ou a cessé d'exercer depuis moins d'un an l'une des fonctions énumérées à l'article L. 561-10 1° du *Code monétaire et financier*.

Les personnes liées à ce PPE par des liens fami- liaux ou relation d'affaires étroites sont également considérées comme des PPE (voir définition complète de ces notions à l'article R. 561-18 du *Code monétaire et financier*).

Il s'agit des personnes qui exercent ou ont exercé, au cours de l'année précédant une entrée en relation, des fonctions politiques, juridiction- nelles ou administratives ainsi que leurs proches et relations économiques (article R. 561-18 du *Code monétaire et financier*) à savoir :

I . Les PPE :

- chef d'État, chef de gouvernement, membre d'un gouvernement national ou de la Commission européenne ;
- membre d'une assemblée parlementaire nationale ou du Parlement européen, membre de l'organe dirigeant d'un parti ou groupement politique soumis aux dispositions de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 ou d'un parti ou groupement politique étranger ;
- membre d'une cour suprême, d'une cour constitutionnelle ou d'une autre haute juridiction dont les décisions ne sont pas, sauf circonstances exceptionnelles, susceptibles de recours ;
- membre d'une cour des comptes ;
- dirigeant ou membre de l'organe de direction d'une banque centrale ;
- ambassadeur ou chargé d'affaires ;
- officier général ou officier supérieur assurant le commandement d'une armée ;
- membre d'un organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une entreprise publique ;
- directeur, directeur adjoint, membres du conseil d'une organisation internationale créée par un traité, ou une personne qui occupe une position équivalente en son sein ;
- les responsables exécutifs de collectivités locales ou les présidents de sociétés d'économie mixte, qui, présentent des risques élevés au regard de leur pouvoir de décision dans la gestion de budgets et l'attribution de marchés publics.

II. Les relations familiales avec une PPE :

- le conjoint ou le concubin notoire ;
- le partenaire lié par un PACS ou un contrat de partenariat enregistré en vertu d'une loi étrangère;
- les enfants, leur conjoint, leur partenaire lié par un PACS ou un contrat de partenariat enregistré en vertu d'une loi étrangère ;
- les ascendants au premier degré.

III. Les relations économiques avec une PPE :

- les personnes physiques qui, conjointement avec la personne mentionnée au I, sont bénéficiaires effectifs d'une personne morale, d'un placement collectif, d'une fiducie ou d'un dispositif juridique comparable de droit étranger ;
- les personnes physiques qui sont les seuls bénéficiaires effectifs d'une personne morale, d'un placement collectif, d'une fiducie ou d'un dispositif juridique comparable de droit étranger connu pour avoir été établi au profit de la personne mentionnée au I ;
- toute personne physique connue comme entretenant des liens d'affaires avec la personne mentionnée au I.

Nota bene
Pour les clients personnes morales il convient de prendre en compte les PPE ayant la qualité de bénéficiaire effectif et/ou de représentant légal de l'entité cliente.

IV. Mesures de vigilance en présence de personne politiquement exposée

En présence d'une PPE, aux mesures de collecte d'éléments de connaissance du client (articles L.561-5 et suivants, articles R. 561-12 et suivants du *Code monétaire et financier*), s'ajoutent des mesures de vigilance complémentaires dans les conditions suivantes :

- rechercher l'origine du patrimoine et des fonds impliqués dans la relation d'affaires ou la transaction ;
- évaluer le risque de corruption attachée à ce PPE ;
- obtenir un accord d'un membre de l'organe exécutif ou toute personne habilitée à cet effet (article R. 561-20-2 du *Code monétaire et financier*) ;
- renforcer les mesures de vigilance constante prévues à l'article R. 561-12-1 du *Code monétaire et financier*.

Ces mesures de vigilance s'appliquent dans deux cas : lors de l'entrée en relation avec le client PPE, et lorsque le client devient PPE en cours de relation

Bénéficiaires effectifs

Définition	Explication
Lorsque le client est une société, on entend par bénéficiaire effectif de l'opération la ou les personnes physiques qui soit : - détiennent, directement ou indirectement plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société, - exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur les organes de gestion, d'administration ou de direction de la société ou sur l'assemblée générale de ses associés.	Derrière une structure peut se «cacher» une personne ou des personnes, dite(s) bénéficiaire(s) effectif(s), dans l'intérêt de laquelle (desquelles) la structure a été constituée dans le double but : - d'éloigner tout soupçon sur l'origine des fonds y transitant - de pouvoir bénéficier personnellement des effets produits ou de les canaliser à des fins terroristes ou de blanchiment. Dans certains cas, il peut exister un empilement de structures « écran » destinée à dissimuler le(s) bénéficiaire(s) effectif(s) derrière «une chaîne de détention». Cette annexe reprend les Positions & Recommandations publiées par l'AMF (Position – recommandation AMF n° 2019-16 – Lignes directrices relatives à la notion de bénéficiaire effectif en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme notamment) qui, en l'espèce, peuvent permettre de mieux connaitre la notion de bénéficiaire effectif.
Points de contrôle	**Réponse**
Quelle forme juridique revêt un bénéficiaire effectif ?	Le législateur français a défini le bénéficiaire effectif à l'article L.561-2-2 du code monétaire et financier, comme : - la personne physique qui contrôle directement ou indirectement le client, - la personne physique pour laquelle une transaction est exécutée ou une activité réalisée.
Existe-t-il obligatoirement un bénéficiaire effectif ?	Lorsque le client, personne physique, agit pour son compte propre il est le bénéficiaire final et réel de l'opération, il n'y a pas de bénéficiaire effectif. On parle de bénéficiaire effectif, lorsque le client n'est pas la personne bénéficiaire de l'opération : lorsque le client, personne physique, n'agissant pas pour son propre compte, est contrôlé directement ou indirectement par un tiers ou exécute une transaction ou exerce une activité pour un tiers, - ou lorsque le client est une personne morale, un organisme de placements collectifs, ou qu'il intervient dans le cadre d'une fiducie ou de tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger. **Vous devez rechercher s'il existe un ou plusieurs bénéficiaires effectifs, et le cas échéant, les identifier et vérifier leur identité.**
Le client est une société ?	Si le client est une société, le professionnel doit considérer comme bénéficiaire(s) effectif(s) : - soit la ou les personne(s) physique(s) qui détien(nen)t, directement ou indirectement, plus de 25% du capital ou des droits de vote de la société. - soit la ou les personne(s) physique(s) qui exerce(nt), par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur les organes de gestion, d'administration ou de direction de la société ou sur l'assemblée générale de ses associés
Comment satisfaire à l'obligation de vigilance constante à l'égard du bénéficiaire effectif ?	L'AMF recommande de classer en risque élevé le cas où le bénéficiaire effectif d'un client est une PPE au sens de l'article R.561-18 du code monétaire et financier.

Quelles sont les modalités particulières d'application de l'obligation d'identification et vérification de l'identité d'un bénéficiaire effectif ?	Dans tous les cas, il revient au professionnel de s'assurer que les conditions posées par le législateur pour moduler les obligations de vigilance, sont et restent remplies tout au long de la relation.
Que faire lorsque l'identification d'un bénéficiaire effectif n'est pas possible ?	Dans ce cas, le professionnel doit apprécier l'opportunité de procéder à une déclaration de soupçon à TRACFIN sur la base des éléments qu'il a recueillis, ainsi qu'en fonction de son analyse de la situation et, le cas échéant, il procède à ladite déclaration.
Que faire lorsque d'identification d'un bénéficiaire effectif reste douteuse ?	Le caractère douteux est révélé par l'approche par les risques. **Le professionnel doit donc pouvoir justifier auprès de lAMF la démarche analytique** l'ayant conduit aux mesures de vigilance mises en place.
Que faire en cas de soupçon concernant un bénéficiaire effectif ?	Le professionnel est tenu de procéder à une déclaration de soupçon à TRACFIN
Que faire en l'absence de bénéficiaire effectif ?	Cette situation apparait si aucune personne physique ne répond à la définition de bénéficiaire effectif. Dans un tel cas, les obligations de vigilance relatives au bénéficiaire effectif ne trouvent pas à s'appliquer.
Que faire face à une « chaîne de détention» ?	Dans le cas d'une chaîne de détention, le professionnel doit rechercher les personnes physiques présentes à chacun des niveaux de la chaîne et s'attacher pour chacune d'elles à calculer les pourcentages de détention du capital ou des droits de vote du client.
Quelles sont les obligations de conservation des documents d'identification et de vérification de l'identité des bénéficiaires effectifs ?	Les éléments conservés doivent notamment permettre aux professionnels de répondre rapidement aux demandes d'information de la CNS pour l'accomplissement de sa mission ou de pouvoir justifier auprès de celle–ci de l'adéquation des diligences au regard des risques identifiés.
Quelles mesures de contrôle interne appelle l'obligation d'identification et de vérification de l'identité des bénéficiaires effectifs ?	La traçabilité des contrôles dans le respect des procédures est nécessaire pour attester de leur réalité auprès de la CNS (date, acteurs, résultats, suites données …). Notamment, les procédures de contrôle des informations relatives au(x) bénéficiaire(s) effectif(s) des personnes morales et constructions juridiques doivent permettre de prévenir et d'empêcher les opérations de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

Quelles sont les obligations en matière de déclaration de soupçon à TRACFIN ?	A l'issue de l'examen renforcé prescrit à l'article L. 561-10-2 du code monétaire et financier de toute opération particulièrement complexe ou d'un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d'objet licite, les assujettis effectuent, le cas échéant, une déclaration (article L. 561-15, III du code monétaire et financier). La déclaration doit être effectuée si l'examen renforcé ne permet pas de lever le soupçon : la déclaration de soupçon est alors effectuée, selon le cas, sur le fondement du I ou du II de l'article L. 561-15 (cas précédents). Si, au terme de l'examen renforcé, l'assujetti ne dispose pas d'informations précises et cohérentes sur la relation d'affaires, ou si la provenance des fonds reste incertaine, alors une déclaration doit être effectuée, sur le fondement du III de l'article L. 561-15. Suivant l'article L. 561-8 du code monétaire et financier, *« Lorsqu'une personne assujettie n'a pas été en mesure d'identifier et de vérifier l'identité, de son client et du ou des bénéficiaires effectifs ou d'obtenir des informations sur l'objet et la nature de la relation d'affaires, elle n'exécute aucune opération quelles qu'en soient les modalités et n'établit ni ne poursuit aucune relation d'affaires. Si celle-ci a néanmoins déjà été établie en application du IV de l'article L. 561-5, elle y met un terme et la déclaration prévue à l'article L. 561-15 s'effectue dans les conditions prévues à cet article »*. L'éventualité d'effectuer une déclaration dans ce cadre est systématiquement examinée, dès que l'assujetti envisage de mettre un terme à la relation d'affaires. La déclaration de soupçon à Tracfin n'est pas automatique. L'assujetti doit porter une appréciation in concreto de la situation pour déterminer s'il doit ou non effectuer la déclaration sur la base d'un examen réalisé à partir des éléments d'information dont il dispose. La rupture de la relation d'affaires ne peut se substituer au respect des obligations de vigilance par les assujettis. En particulier, lorsque des vérifications sont engagées ou que les opérations nécessitent un examen renforcé, l'assujetti ne rompt pas la relation d'affaires tant que l'analyse approfondie n'a pas été achevée. La responsabilité de l'assujetti reste engagée tant que les vérifications n'ont pas été achevées. La rupture de la relation d'affaires ne peut constituer un substitut à l'envoi d'une déclaration de soupçon. **Si les conditions prévues à l'article L. 561-15 sont réunies, alors, il effectue la déclaration de soupçon, si possible, avant de mettre un terme à la relation d'affaires, ou à tout le moins, concomitamment.** La décision de mettre un terme ou non à la relation d'affaires, notamment après avoir effectué une déclaration de soupçon, appartient à l'assujetti et relève de sa seule responsabilité. La poursuite de la relation d'affaires constitue un manquement lorsque l'une des conditions prévues à l'article L. 561-8 est remplie.

Points de contrôles

POINTS DE CONTROLE	
Qu'est-ce que la tierce introduction en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ?	La tierce introduction est une relation entre un professionnel et un tiers introducteur, par laquelle le professionnel confie au tiers introducteur la mise en œuvre effective de ses propres obligations de vigilance à l'égard de la clientèle.

	Les « cascades » de tiers introducteurs ne sont pas possibles et le professionnel doit contrôler que le tiers ne confie pas à son tour les obligations qui lui ont été confiées
Qui sont les tiers introducteurs possibles ?	- Qualité du tiers introducteur situé ou ayant son siège social en France - Qualité du tiers introducteur situé dans un Etat membre de l'Union Européenne - Qualité du tiers introducteur situé dans un pays tiers équivalent
Comment sélectionner un tiers introducteur ?	Dans tous les cas, la sélection du tiers introducteur doit résulter d'une approche par les risques conduite par le professionnel assujetti. Cette approche doit résulter d'une démarche analytique approfondie consistant, notamment, de la part du professionnel en : - une analyse des risques potentiellement encourus concernant le tiers introducteur (nature de l'activité du tiers, nature et objet de la relation d'affaires à envisager avec le client), cette analyse devant faire l'objet de procédures écrites (critères d'analyses…). - un examen de ces risques potentiels au regard de la classification des risques qu'il a mise en place - une vérification des informations disponibles auprès des instances nationales et internationales en matière de LCB/FT concernant la « qualité » de la réglementation LCB/FT du pays du tiers introducteur. - une consultation, le cas échéant, de ses filiales ou succursales ou d'entités de son groupe installées dans le pays du tiers introducteur pour s'assurer de la réputation du tiers et de l'absence d'obstacles à l'application des procédures LCB-FT du groupe au sein de l'entité à laquelle il envisage d'avoir recours en qualité de tiers introducteur. - une recherche des éventuelles sanctions publiques, y compris pénales, dont le tiers introducteur aurait pu faire l'objet et qui comporterait notamment un/des grief(s) LCB/FT. F **Dans le processus de sélection du tiers, le professionnel doit donc d'efforcer de** : - rassembler suffisamment d'information de qualité sur le tiers, - bien comprendre la nature de ses activités et évaluer sur la base d'informations publiques - disponibles, sa réputation et la qualité de sa surveillance LCB/FT - s'assurer de la capacité du tiers à transmettre sans délai les informations demandées - prendre sa décision à un niveau hiérarchique suffisamment élevé
Quelles sont les obligations de vigilance dont la mise en œuvre peut être confiée à un tiers introducteur ?	2 obligations impératives : 1. identification et la vérification de l'identité du client, et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif de la relation

	d'affaires 2. la connaissance de l'objet et de la nature de la relation d'affaires et de tout autre élément d'information pertinent
Quelles informations le professionnel doit-il recueillir pour satisfaire aux obligations de vigilance dans le cadre de la tierce introduction ?	En cas de tiers situé à l'étranger, le professionnel doit s'assurer que les éléments d'information détenus par le tiers introducteur lui permettent de répondre aux exigences de la législation française
Quelles sont les modalités d'échanges d'informations entre le tiers introducteur et le professionnel qui y a recours ?	La signature d'une convention entre le tiers introducteur et le professionnel est possible pour préciser les modalités de transmission à ce dernier des éléments recueillis par le tiers. Si elle n'est pas imposée par le code monétaire et financier, cette convention apparaît utile ou est recommandée, notamment lorsque le tiers est établi à l'étranger et que les exigences de la législation qui lui est applicable bien qu'équivalentes, diffèrent de celles en vigueur en France. Une telle convention, préalable à l'introduction de clients, permet en effet au professionnel d'organiser la relation avec le tiers introducteur et notamment d'encadrer en amont les modalités pratiques de son accès aux informations détenues par ce tiers dans les conditions prévues par le I de l'article R.561-13. Par exemple, une telle convention peut préciser les moyens de transmission des éléments d'information, les modalités de leur conservation, les interlocuteurs privilégiés au sein de chaque partie, etc.
A qui peuvent être communiquées les informations recueillies auprès des tiers introducteurs ?	Le professionnel peut communiquer les informations recueillies auprès d'un tiers introducteur : 1) aux personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L.561-2 du code monétaire et financier, situées en France ou ayant leur siège social en France Ex : établissements de paiements, entreprises d'assurance, entreprise d'investissements autre que les sociétés de gestion, les dépositaires centraux, les mutuelles, la Banque de France 2) aux établissements proposant des activités financières équivalentes à celles exercées par les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article précité dans les conditions cumulatives suivantes : - l'établissement destinataire des informations est situé dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de LCB-FT - l'établissement destinataire doit, pour le traitement des données à caractère personnel, garantir un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes, conformément aux articles 68 et 69 de la loi n°

	78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés27
Quelles sont les responsabilités respectives du professionnel et du tiers introducteur auquel il a recours ?	- **Concernant le professionnel qui a recours à un tiers introducteur :** Le professionnel qui « se repose sur les diligences effectuées par un tiers introducteur demeure responsable du respect de ses obligations » Cette responsabilité oblige en particulier le professionnel à exercer lui-même la vigilance constante. Cette vigilance inclut, le cas échéant, la déclaration de soupçon à TRACFIN - **Concernant le tiers introducteur** - Le tiers introducteur, en tant que professionnel assujetti, reste responsable de ses mesures de vigilance LCB/FT vis-à-vis de l'Autorité dont il relève. La mise en place d'une convention entre le tiers introducteur et le professionnel qui y a recours, précisant la responsabilité contractuelle de chacune des parties, ne saurait les exonérer de leurs obligations propres en matière de LCB/FT au regard de la législation qui leur est applicable et dont ils doivent justifier du respect à l'égard de leur autorité de contrôle respective. Le recours conventionnel à un tiers introducteur n'exonère par le professionnel de sa responsabilité juridique vis-à-vis de l'AMF.
Quelles obligations de contrôle impose le recours à la tierce introduction ?	Dans ce cadre, l'AMF recommande au contrôle interne du professionnel de vérifier notamment que : 1) les risques inhérents à la tierce introduction sont pris en compte dans sa classification des risques, et qu'il est en mesure de justifier en permanence à l'AMF la pertinence de cette prise en compte 2) son système d'évaluation et de gestion des risques de LCB/FT inclut bien les clients dont l'identification et la vérification des éléments d'identification ont été mises en oeuvre par les tiers introducteurs. 3) les documents d'identification et autres documents obligatoires ont bien été obtenus lors de l'entrée en relation avec le client introduit. 4) la qualité des documents reçus du tiers introducteur lui permet effectivement de répondre aux obligations de vigilance à l'égard de la clientèle. 5) la traçabilité des demandes de documents et la transmission des copies correspondantes à première demande sont assurées conformément au I de l'article R.561-13 du code précité. L'AMF recommande qu'une convention entre le professionnel et le tiers introducteur encadre les modalités d'exercice du contrôle à effectuer par ledit tiers pour le compte du professionnel.
Quels sont les cas de recours à un tiers introducteur nécessitant un examen	L'AMF recommande au professionnel de prévoir contractuellement que le tiers introducteur l'informe de la

spécifique du professionnel compte-tenu des risques encourus ?	réduction ou du renforcement de l'intensité des mesures prévues aux articles L.561-5 et L. 561-6 du code monétaire et financier mises en œuvre. Le professionnel doit vérifier si le statut de « Personne Politiquement Exposée » est également applicable en France, et le cas échéant, autoriser l'entrée en relation d'affaires avec la « Personne Politiquement Exposée » dans les conditions prévues au 2° du III de l'article R.561-20 du code monétaire et financier, quelles que soient les diligences accomplies par le tiers introducteur. - En tout état de cause, outre les cas ci-dessus, lorsque le tiers introducteur pressenti est considéré par le professionnel comme présentant un risque substantiel du fait du type de relation envisagée, l'opportunité de recourir à ce tiers doit faire l'objet d'une réflexion approfondie. Il est rappelé que le fait de recourir à un tiers introducteur n'exonère pas le professionnel, qui a recours à lui, de ses responsabilités au regard des obligations fixées par le code monétaire et financier.
Comment s'exerce la tierce introduction dans le cadre de l'activité de gestion sous mandat d'une société de gestion de portefeuille ?	- Si les obligations prévues aux premiers alinéas des articles L.561-5 et L561-6 du code monétaire et financier sont mises en œuvre par le tiers introducteur, que constitue la société de gestion de portefeuille, le teneur de comptes/conservateur demeure responsable du respect des obligations prévues à ces articles et pendant toute la durée de la relation d'affaires. - Le teneur de comptes/ conservateur doit notamment exercer sur la société de gestion de portefeuille une vigilance constante, et pour ce faire, recueillir des éléments d'information sur le client adaptés au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme encouru, et pratiquer un examen attentif des opérations effectuées, en veillant à ce qu'elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée dudit client.
Existe-t-il de la tierce introduction dans le cadre de l'activité de commercialisation/distribution de parts ou actions d'OPC par une société de gestion ?	1) **les sociétés de gestion ou de gestion de portefeuille sont assujetties aux obligations de LCB/FT au titre de la commercialisation des parts ou actions d'organismes de placements collectifs (OPC) dont elles assurent ou non la gestion.** La notion de commercialisation est explicitée à l'article 315-50 du règlement général de l'AMF qui précise qu'il s'agit de commercialisation effectuée par la société de gestion «elle-même ou par recours à un mandataire». Le mandataire peut être situé sur le territoire national ou à l'étranger. Dans ce cadre de commercialisation via un mandataire, qui n'est donc pas une situation de tierce introduction visée aux articles L.561-7 et R.561-13 du code précité, la SGP est assujettie au dispositif LCB/FT. C'est le cas de la SGP de droit français qui confie à un démarcheur situé en France dans le cadre d'un contrat de

	mandat, la mise en œuvre, en son nom et pour son compte, selon ses instructions et sous son contrôle, de ses obligations législatives et réglementaires (ou certaines d'entre elles) en matière d'identification et de connaissance du client et de la relation d'affaires. 2) En dehors de cette situation la SG/SGP sort du champ de la réglementation anti blanchiment 3) **Sauf si la SG/ SGP se voit imposer, par le dépositaire** qui est assujetti au dispositif de lutte contre le blanchiment, une obligation particulière, à savoir celle d'une société de gestion qui distribue des parts ou actions d'OPC par l'intermédiaire d'une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 (le distributeur) qui n'est pas assujettie au dispositif LCB/FT de l'EEE ou équivalent d'un pays tiers.

Gel des avoirs

art. L.562-4-1 du CMF

Le dispositif mis en place par la SGP permet :

- d'identifier les clients et le/les BE avant toute entrée en relation d'affaires ou avant exécution d'une opération occasionnelle, au regard des personnes ou entités désignées par les règlements européens et/ou arrêtés ;
- de filtrer les bases de données de clientèle à compter de la publication des règlements européens et/ou des arrêtés imposant de nouvelles mesures de gel, abrogeant ou rectifiant des éléments d'identification des personnes ou entités précédemment désignées ;

Aucun dispositif de détection automatisé n'a été mis en place au regard du très faible nombre de clients qui seront traités en direct par la SGP ;

En cas de détection d'une alerte qui n'est pas levée après analyse complémentaire, le professionnel met immédiatement en œuvre la mesure de gel et informe concomitamment la DGT

- Exemple : Si un porteur de part d'un OPC géré par la SGP fait l'objet d'une mesure de gel et si la SGP connaît ce porteur (parts au nominatif, par ex), elle doit s'abstenir d'honorer les S/R, de distribuer des dividendes, de faire du conseil en investissement, etc...

Diligences

Nous demandons systématiquement tous les justificatifs lors des opérations de versements, de retraits ou de transferts de liquidités.

S'il n'y a pas de concomitance (> 1mois) entre les dates de dépôts sur les comptes teneurs et les dates d'opérations, nous demandons systématiquement des états de compte intermédiaires.

Tous les documents sont remontés au responsable RCCI pour validation des opérations.

Les documents sont conservés sur une durée de 5 ans.

Les collaborateurs sont formés et sensibilisés à ces procédures.

Types d'actifs sur lesquels la SGP investit

Le périmètre d'intervention de la SGP par classe d'actifs utilisées est :

Instruments négociés sur un marché réglementé ou organisé (Instruments financiers cotés, TCN,...)

Actions

Cotées sur les principales places boursières internationales : Europe (CAC 40, Dax, FTSE 100…) en ce compris la Suisse, Japon (Nikkei) et Etats-Unis (S&P 500, Dow Jones Industrial Average, Nasdaq…).

De manière plus marginale, la SGP pourra également investir dans les pays émergents ou autres pays de l'OCDE (20% maximum de l'encours de chaque FIA).

Ces actions pourront être de petites, moyennes ou grandes capitalisations. Les petites et moyennes capitalisations seront néanmoins sélectionnées en conservant une attention toute particulière sur la liquidité des titres individuellement et du portefeuille géré au global. Ce point est développé dans la Section 2.F du programme d'activité.

La définition retenue par BLUE COLIBRI AM des petites capitalisations est celle des titres inférieurs à 500 M€ de capitalisation boursière. Les moyennes capitalisations sont comprises entre 500 et 1 000 M€ de capitalisation boursière.

Elle pourra également sélectionner des titres donnant accès au capital tels que des BSA.

Obligations

Obligations simples de toutes maturités :

- Ces obligations pourront être émises par des émetteurs souverains, corporate ou institutionnels.

Obligations convertibles simples :

- ORA, OCEANE, OBSA…

Ces titres seront de qualité « investment grade » à l'acquisition, selon l'analyse de la SGP ou de celle d'agences telles que S&P.

Ces obligations pourront porter sur des émetteurs de toute nationalité, mais principalement situés dans des pays européens, aux Etats-Unis et au Japon.

BLUE COLIBRI AM ne fondera pas exclusivement sur les analyses de qualité de crédit des agences de notation, conformément aux dispositions de l'article L.533-10-1 du CMF.

Instruments du marché monétaire

OPCVM et FIA européens ouverts à une clientèle non professionnelle

OPCVM et FIA monétaires (« MMF ») de toute classification (CNAV, VNAV et LVNAV) et obligataires court terme afin de gérer les liquidités. Ces OPCVM et FIA seront de droit européen, majoritairement de droit français.

OPCVM et FIA à vocation générale sur des stratégies actions, obligations et mixtes, dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie d'investissement.

Ces OPCVM et FIA seront de droit européen exclusivement, et majoritairement de droit français.

ETF / OPC sur les marchés de sociétés d'extraction de matières premières, métaux précieux

Les critères de sélections de ces ETF/OPC seront les suivants :

- historiques de gestion ou sur suivi de la vie professionnelle d'un gérant reconnu depuis des années ;
- sélection de 10 à 20 fonds
- analyses des ratios financiers des fonds retenus :
- alpha sur 3 ans
- volatilités sur 3 ans
- ratio de Sortino sur 3 ans
- détermination des corrélations ;
- vérification du niveau de notation ESG

ETF matières précieuses

Les critères de sélection porteront de ces ETF seront les suivants :

- Matières précieuses : Or, Argent, Paladium ; …
- Capitalisation boursière > 5 milliards de $

- Liquidité des ETF (moyenne échange / jour)
- Corrélation par rapport aux cours des matières précieuses
- Ratio de frais < 0,6%
- Tracking error < 20%
- Qualité de l'émetteur : note de crédit de la société émettrice = investment grade (> BBB-)

Parts de SCPI (dans le cadre de la RTO exclusivement).

BLUE COLIBRI AM n'a dans ce cadre pas prédéterminé de critères de sélection de ces véhicules, puisqu'ils seront exclusivement choisis par le client préalablement à son passage d'ordres.

La SGP s'assurera toutefois que ces SCPI sont bien autorisées à la commercialisation en France, par l'obtention d'un visa de l'AMF.

Contrats financiers et titres financiers comportant un contrat financier, lorsqu'ils sont simples

- Futures sur les principaux indices actions internationaux : Europe (CAC 40, Dax, FTSE 100…), Japon (Nikkei) et Etats-Unis (S&P 500, Dow Jones Industrial Average, Nasdaq…).
- Options d'achat / vente sur les actions de **moyennes et grandes capitalisations** France, Europe et internationales (pays membres de l'OCDE).
- Warrants

Procédures de vigilance renforcée

La procédure de vigilance ne support aucun montant minimum : dès qu'un signal d'alerte apparait dans le questionnaire de risque client, la procédure est entamée.

Si le questionnaire de risque client ne fait apparaître aucune alerte, le chapitre qui suit nous donne les indications de vigilance est les procédures adaptées à chaque cas.

Récapitulatif des opérations soumises à vigilance renforcée

Assuré différent du Souscripteur

- Opérations soumises à validation
  - Responsable Back Office
- Opérations avec interrogation du client (Fiche de renseignements complémentaires – FRC)
  - Explications à établir : quel est l'objectif poursuivi par le souscripteur et l'assuré ?
  - Pièce devant figurer au dossier : FRC (hors Contrats dont l'objet justifie que l'assuré soit différent du souscripteur : contrats de retraite collective, SwissLife Homme Clé)

Paiement de la première cotisation par un tiers

Opérations interdites (LAB et / ou règles de souscription)

- Versements dans un cadre familial et versements par une personne morale au titre du remboursement d'avances en compte courant d'associés.

Opérations soumises à validation

- Responsable Back Office

Souscription de non-résidents non français

Opérations interdites (LAB et / ou règles de souscription)

Souscription vente à distance par des personnes morales

Opérations interdites (LAB et / ou règles de souscription)

Souscription de personnes morales de droit étranger

Opérations interdites (LAB et / ou règles de souscription)

- Soumission compagnies / dirigeants société

Opérations soumises à validation

- Responsable Back Office

Nombre élevé de contrats d'une même catégorie souscrits par le même client

Détails

- nombre de contrats d'épargne et contrats de retraite rachetables supérieur ou égal à 6
- nombre de contrats de retraite non rachetables supérieur ou égal à 6

Opérations soumises à validation

- Responsable Back office

Opérations avec interrogation du client (Fiche de renseignements complémentaires – FRC)

- Explication à établir : quelles raisons à la multiplicité des contrats ?
- L'explication ressort de l'objectif, du contexte et des caractéristiques de la souscription : le client expose les raisons qui ont motivé la souscription de ces contrats et du nouveau contrat envisagé
- Pièce devant figurer au dossier : FRC

Renonciation

Opérations soumises à validation

- Responsable Back office

Opérations avec interrogation du client (Fiche de renseignements complémentaires – FRC)

- Interrogation systématique du client sur le motif de la renonciation et la destination des fonds avant tout règlement dans les hypothèses suivantes :
  - montant des primes versés est supérieur à 15 000 €
  - montant versés par chèque de banque, de notaire ou d'avocat
  - contrat souscrit en vente à distance
  - demande de remboursement vers un compte bancaire situé hors de l'UE
- Pièce devant figurer au dossier : FRC

Versements en espèces

Opérations interdites (LAB et / ou règles de souscription)

Opérations anonymes

Opérations interdites (LAB et / ou règles de souscription)

Souscription de contrats de capitalisation sous le régime de l'anonymat fiscal

Opérations interdites (LAB et / ou règles de souscription)

Bénéficiaire en cas de vie au terme du contrat différent du souscripteur

Opérations interdites (LAB et / ou règles de souscription)

Paiement par chèque de banque, de notaire ou d'avocat au 1er €

Opérations avec interrogation du client et pièces justificatives

- Le compte bancaire doit être au nom de l'avocat ou du notaire, et être ouvert auprès d'un établissement bancaire dans l'État de résidence au sein de l'UE hors Grèce.
- L'établissement bancaire doit être établi dans l'État de résidence au sein de l'UE hors Grèce.

- Explications à établir : quelle est l'origine des fonds ?

Pièce(s) devant figurer au dossier :

- FRC
- Original d'une attestation datée et signée indiquant la nature de l'opération qui a généré les fonds : cession immobilière, cession de parts sociales (avec la dénomination de la société et son numéro de RCS), cession de fonds de commerce ; sa date et le montant revenant au futur souscripteur
- pour les chèques de banque, que les fonds versés par l'établissement bancaire proviennent du débit d'un compte ouvert dans ses livres au nom du souscripteur.

Opérations soumises à validation

- Responsable Back Office

Profession / secteur activité à risque (sauf contrats exonérés de mesures de vigilance)

Détails

- Sport professionnel (joueurs, clubs et sociétés d'exploitation)
- Entreprises du bâtiment et Entreprises de commerce de gros de matériaux de construction. Dans les deux cas, si personne morale de création récente (moins de deux ans), à faible capital social (moins de 10 000 €) activité en croissance très rapide et flux financiers hors de proportion avec la taille de la société
- Immobilier si personne morale détenue par des résidents étrangers ou opérations internationales
- Ferrailleurs
- Discothèques
- Environnement du jeu (cercles privés, hippisme...) et des casinos
- Nautisme de grand luxe
- Joaillerie et métaux précieux

Opérations soumises à validation

- Responsable Back Office

Non-résidents au 1er € tous pays

Opérations soumises à validation

- Responsable Back Office

Opérations avec interrogation du client

- FRC Non-résident

Non-résidents hors UE et Grèce au 1er €

Opérations soumises à validation

- Responsable Back Office et dirigeants de la Sté

Opérations avec interrogation du client

- Interrogation systématique du client :
- Explications à établir

Pièce devant figurer au dossier : Fiche de renseignement non-résidents

- Origine des fonds
- Justification économique précise de l'opération
- Recueil des justificatifs de l'origine des fonds
- Pour les versements en cours de contrats : actualisation systématique des éléments de connaissance du client (Bulletin de Modification)

Versements non-résidents UE sauf Grèce supérieurs à 150 000 €

Opérations soumises à validation

- Responsable Back Office et dirigeants de la Sté

Opérations avec interrogation du client

- Interrogation systématique du client :
- Explications à établir
  - Pour les versements en cours de contrats : actualisation systématique des éléments de connaissance du client (Bulletin de Modification)

Pièce devant figurer au dossier : Fiche de renseignement non-résidents

- Origine des fonds
- Justification économique précise de l'opération
- Recueil des justificatifs de l'origine des fonds

PPE (Personnes Politiquement Exposées) au 1er €

Opérations soumises à validation

- Responsable Back Office et dirigeants de la Sté

Opérations avec interrogation du client

- Interrogation systématique du client :
- Explications à établir

Pièce devant figurer au dossier : Fiche de renseignement non-résidents

- Origine des fonds
- Justification économique précise de l'opération
- Recueil des justificatifs de l'origine des fonds
- Pour les versements en cours de contrats : actualisation systématique des éléments de connaissance du client (Bulletin de Modification)

Souscription d'un contrat ou opération s'inscrivant dans un ensemble d'opérations financières ou juridique (« montage financier »), dont elle ne constitue qu'un élément

Opérations interdites (LAB et / ou règles de souscription)

Opérations soumises à validation

Versements effectués par une personne sans profession supérieurs à 10 000 € et inférieurs à 150 000 €

Opérations soumises à validation

- Responsable Back Office et dirigeants de la Sté

Opérations avec interrogation du client

- Interrogation systématique du client :
- Explications à établir

Pièce devant figurer au dossier : Fiche de renseignement client

- Justificatifs des opérations financières ou juridiques constitutives du montage
- Recueil des justificatifs de l'origine des fonds
- Analyse de la cohérence économique de l'ensemble des opérations : quel est l'objectif poursuivi
- par le souscripteur et l'assuré et l'intérêt économique de la souscription, apprécié en regard du « montage » juridique ou financier ?
- ► Absence de pièce, impossibilité ou refus de transmettre les pièces ou de répondre aux interrogations, incohérence ou doutes sur la véracité des justificatifs produits

Versements effectués par une personne sans profession supérieurs à 10 000 € et représentant plus de 50 % de la médiane de la tranche de patrimoine

Opérations soumises à validation

- Responsable Back Office

Opérations avec interrogation du client

- Interrogation systématique du client
- Explications à établir

Pièce devant figurer au dossier : FRC

- cohérence entre le montant du versement, les revenus et le patrimoine
- origine des fonds
- Pour les versements en cours de contrats
- actualisation systématique des éléments de connaissance du client (Bulletin de Modification)

Pour les versements en cours de contrats : actualisation systématique des éléments de connaissance du client (Bulletin de Modification)

Tous versements supérieurs à 150 000 €

Opérations soumises à validation

- Responsable Back Office

Opérations avec interrogation du client

- Interrogation systématique du client
- Explications à établir

Pièce devant figurer au dossier : FRC

- origine des fonds
- justification économique précise de l'opération
- Analyse de la cohérence de la souscription par l'interlocuteur commercial. Le montant versé est-il cohérent en regard :
  - de l'origine des fonds déclarée,
  - de son âge,
  - de ses revenus,
  - de l'intérêt de l'opération en regard de sa situation familiale,
  - de l'objectif recherché,

Pour les versements en cours de contrats : actualisation systématique des éléments de connaissance du client (bulletin de modification)

Versement supérieur à 150 000 € et jugé incohérent avec la situation du client (âge, profession précise, revenus, patrimoine notamment)

Opérations soumises à validation

- Responsable Back Office

Opérations avec interrogation du client et pièces justificatives

- Recueil des justificatifs de l'origine des fonds
- Analyse de la cohérence de la souscription

Sujet secondaire

- Pour les versements en cours de contrats :
  - actualisation systématique des éléments de connaissance du client

Tous versements supérieurs à 150 000 € et représentant plus de 50 % de la médiane de la tranche de patrimoine déclarée

Opérations soumises à validation

- Responsable Back Office

Opérations avec interrogation du client

- Interrogation systématique du client

Pièce devant figurer au dossier : FRC

- origine des fonds
- recueil des justificatifs

Explications à établir

- justification économique de l'opération
- Analyse de la cohérence de la souscription

Pour les versements en cours de contrats :

- actualisation systématique des éléments de connaissance du client

Tous versements supérieurs à 150 000 € et représentant plus de 50 % de l'encours client

Opérations soumises à validation

- Responsable Back Office

Opérations avec interrogation du client

- Interrogation systématique du client

Pièce devant figurer au dossier : FRC

- origine des fonds
- recueil des justificatifs

Explications à établir

- justification économique de l'opération
- Analyse de la cohérence de la souscription

Pour les versements en cours de contrats :

- actualisation systématique des éléments de connaissance du client

Versements cumulés du client brut de rachats et avances supérieurs à 500 000€ sur 2 ans, première cotisation au titre du nouveau contrat envisagé incluse

Opérations soumises à validation

- Responsable Back Office

Opérations avec interrogation du client

- Interrogation systématique du client

Pièce devant figurer au dossier : FRC

- origine des fonds
- recueil des justificatifs

Explications à établir

- justification économique de l'opération
- Analyse de la cohérence de la souscription

Pour les versements en cours de contrats :

- actualisation systématique des éléments de connaissance du client

Mise en Garantie :

le souscripteur n'est pas l'emprunteur ou le bénéficiaire de la garantie n'est pas l'établissement prêteur et n'a pas de lien clair avec le souscripteur

l'objet du prêt ne ressort pas de l'opération de mise en garantie

Opérations soumises à validation

Opérations avec interrogation du client

- Interrogation systématique du client
- Explications à établir
  - lien(s) professionnels ou personnels avec l'emprunteur
  - objet du prêt si prêt non causé

Pièce devant figurer au dossier : FRC

- justification économique de l'opération
- origine des fonds
- recueil des justificatifs

Analyse de la cohérence de la souscription

Personnes morales – souscription et versements au 1er €

Opérations interdites (LAB et / ou règles de souscription)

Opérations soumises à validation

Paiement de la prime par un tiers hors cadre familial

Opérations soumises à validation

- Responsable Back Office

Opérations avec interrogation du client

- Interrogation systématique du client
- Explications à établir
  - origine des fonds
  - justification économique précise de l'opération c'est-à-dire établir l'intérêt du payeur de prime

Pièce devant figurer au dossier : FRC

- Identification du tiers et connaissance (revenus patrimoine)
- Justificatifs des relations existantes avec le tiers + origine des fonds
- Recueil des justificatifs
  - Justificatifs de la relation

Analyse de la cohérence de la versement

Paiement de la prime par un tiers : présents d'usage

Opérations soumises à validation

- Responsable Back Office

Opérations avec interrogation du client et pièces justificatives

Les paiements par des tiers au titre de présents d'usage inférieurs à 15 000 € sont autorisés dans les conditions suivantes :

- Interrogation systématique du client
- Souscripteurs mineurs et paiement de la ou des cotisations par les ascendants donateurs
- Pièces devant figurer au dossier :
  - identification du mineur : pièce d'identité ou livret de famille
  - identification et connaissance du client pour les donateurs.
  - Fiche de renseignements Complémentaires (FRC)
  - Éléments supplémentaires :
    - cotisations comprises entre 1 500 et 4 499 € : attestation de présent d'usage signée par le payeur des cotisations
    - cotisations comprises entre 4 500 et 15 000 € : attestation de présent d'usage signée par le payeur des cotisations + étude spécifique selon les critères suivants à détailler dans la FRC :
    - Occasion exceptionnelle (Noël, anniversaire...)
    - Cadeau visant des enfants, mais destiné à être partagé entre eux et leur propre famille, composée de plusieurs membres
    - Fortune du donateur
    - État de santé du donateur
    - Absence d'intention de soustraire les sommes à l'impôt

Paiement de la prime par un tiers : dons manuels et donations

Opérations soumises à validation

- Responsable Back Office

Opérations avec interrogation du client et pièces justificatives

Interrogation systématique du client

Acceptation aux conditions suivantes :

- Périmètre : donations au bénéfice des descendants ou nièces ou neveux ; le lien de famille doit ressortir de l'acte notarié ou à défaut, en cas de don manuel, des justificatifs du lien de famille (identification des parties et livret(s) de famille)

Pièces devant figurer au dossier :

- Fiche de renseignements Complémentaires (FRC)
- donations devant notaire : acte notarié complet
- dons manuels : formulaire CERFA revêtu du cachet de l'administration fiscale

Paiement de la prime par un tiers : paiement par une personne morale au titre du remboursement d'avances en compte courant d'associé

Opérations soumises à validation

- Responsable Back Office

Opérations avec interrogation du client et pièces justificatives

- Interrogation systématique du client

Acceptation, à l'exception des personnes morales étrangères ou ressortant des secteurs d'activité à risque, aux conditions suivantes :

Pièces devant figurer au dossier :

- Fiche de renseignements Complémentaires (FRC) du souscripteur
- éléments d'identification de la personne morale payeur de prime en plus du souscripteur et éléments de connaissance client (kbis statuts)
- Attestation de remboursement d'avances en compte courant d'associé complétée et signée par l'entreprise (+ cachet) et par l'assuré
- Pièces justificatives au-delà de 100 000 € (PU) ou 20 000 € par an (PP) :
  - copie de la convention de compte courant d'associé,
  - attestation du commissaire au compte ou de l'expert-comptable
  - Identification des personnes physiques

Dispositif d'entrée en relation avec les distributeurs des produits et services

Lors de l'entrée en relation avec un distributeur de services et de produits financiers, la SGP demande :

- un k-bis récent
- La liste des bénéficiaires effectifs
- La procédure LCB-FT

Liste des pays sensibles et/ou soumis à embargo

Le site des douanes met à jour une cartographie régulière des pays soumis à restrictions et/ou embargos à l'adresse :

https://www.douane.gouv.fr/professionnels/commerce-international/produits-soumis-reglementation-particuliere-embargos-0

Le site de la Direction Générale du Trésor met en ligne sur son site internet la liste des pays sous sanctions économiques internationales à l'adresse suivante :

https://www.tresor.economie.gouv.fr/services-aux-entreprises/sanctions-economiques

Nous nous y référons systématiquement dès lors qu'un ressortissant ou une somme d'argent provient d'un des pays dans cette liste.

Dispositif fraude fiscale

Le président de la société, Michel Camilleri, est titulaire d'un DESS en Gestion de Patrimoine (Université de Clermont Ferrand – 1996).

Il se tient régulièrement informé via le site de l'AUREP des nouvelles techniques de fraudes fiscales et de leurs impacts sur l'activité de la société de gestion.

Il se fait assister par des intervenants externes en cas de doute : avocats fiscalistes, avocats financiers, contact Tracfin.

Cartographie des risques LAB-FT

L'intégralité des souscriptions sur nos fonds et sur les mandats que nous aurons en gestion proviendront de compagnies d'assurance et de banques.

De fait, tout le travail de connaissance client et toute la responsabilité Tracfin leur incombe, d'autant que nous ne connaissons jamais les clients finaux.

Ce qui réduit notre cartographie de risque aux opérations que nous pourrions faire via des clients qui nous seraient propres. Cette clientèle sera répartie selon les estimations suivantes :

Type de clientèle	Personnes physiques	Compagnie d'assurance	Banques	Autres institutions (caisses de retraite, fonds de pension, fondations RUP, autres personnes morales)
Répartition	5%	50%	15%	30%
Pays	France	France, Luxembourg	France, Luxembourg	France, Luxembourg
Niveau de risque	Faible	Très faible	Très faible	Faible
Probabilité	<10%	0%	0%	<10%
Impact sur l'activité de la SGP	Très faible	Très faible	Très faible	Faible

Sanctions

Réglementaires et pénales

En cas de manquements à la réglementation, l'article L. 561-40 du code monétaire et financier précise les sanctions que peut prononcer la Commission nationale des sanctions (AMF pour les SGP ?) : l'avertissement, le blâme, l'interdiction temporaire d'exercice de l'activité pour une durée n'excédant pas cinq ans ainsi que le retrait d'agrément ou de la carte professionnelle.

Internes

La confidentialité de la déclaration de soupçon est prévue à l'article L. 561-18 du code monétaire et financier, premier alinéa du code monétaire et financier : elle porte sur l'existence et le contenu des déclarations qui ne peuvent être communiqués, de même que les suites qui leur ont été données. Elle s'applique autant à l'égard de l'intéressé qu'à des tiers. Le non-respect de cette interdiction de divulgation est réprimé, par l'article L. 574-1 du même code, d'une amende de 22.500 euros. La même sanction s'applique à une divulgation des informations transmises dans le cadre d'un droit de communication exercé par Tracfin.